01 / PARTES E IDENTIFICAÇÃO

Termo de confidencialidade

Acesso e uso restrito de informações. Modelo unilateral: o CLIENTE divulga informações e a EYELID assume os deveres de proteção previstos neste instrumento.

Preencha os campos e confirme os poderes de representação antes da assinatura. O nome fantasia eyelid não substitui a razão social registrada. Não inclua senhas, chaves ou dados operacionais sensíveis neste documento.

Referência única do NDA / projeto

Data do instrumento (dd/mm/aaaa)

Parte divulgadora / CLIENTE

Razão social do cliente

CNPJ

Nome civil completo do representante

Endereço da sede, cidade, UF e CEP

Cargo / qualidade de representação

E-mail institucional para comunicações

Parte receptora / EYELID

Razão social registrada da empresa que utiliza a marca eyelid

CNPJ

Nome civil completo do representante

Elian Abrão

Endereço da sede, cidade, UF e CEP

Qualidade / poderes de representação

E-mail institucional para comunicações

02 / ESCOPO AUTORIZADO

Finalidade e limites de acesso

Este quadro delimita o acesso. Campos essenciais em branco não constituem autorização genérica. O cliente e a EYELID devem validar o escopo antes de disponibilizar informações.

Finalidade específica e serviços que justificam o acesso

Sistemas, documentos, bases e categorias de informação abrangidos

Ambientes, dispositivos e canais autorizados (sem credenciais)

Dados pessoais envolvidos, titulares e restrições; indicar se houver sensíveis

Se houver intermediária: razão social, papel e referência da autorização / contrato

1. Objeto e condição de acesso

1.1. O CLIENTE poderá disponibilizar informações à EYELID exclusivamente para a finalidade acima, respeitados os limites de acesso, as permissões técnicas e os Anexos I aprovados. Este termo não obriga a contratação de serviços nem autoriza acesso irrestrito ou alterações nos sistemas.

1.2. O CLIENTE deverá assegurar que possui legitimidade para disponibilizar as informações. Se houver intermediária ou informações pertencentes a terceiros, as partes deverão confirmar a cadeia de autorizações e eventuais restrições contratuais antes do acesso. Este termo não amplia direitos de terceiros nem substitui essas autorizações.

03 / SIGILO E PROFISSIONAIS

Compromisso de confidencialidade

As obrigações alcançam informações acessadas em reuniões, documentos, sistemas e atividades de prestação de serviços, independentemente do suporte utilizado.

2. Informações protegidas e exceções

2.1. São confidenciais as informações não públicas do CLIENTE ou de terceiros legitimamente disponibilizadas: dados empresariais e pessoais, documentos, códigos, credenciais, processos, estratégias, resultados e materiais derivados. A proteção independe de marcação de sigilo quando sua natureza ou o contexto permitirem reconhecer a confidencialidade.

2.2. Não se incluem informações que a EYELID consiga demonstrar serem públicas sem violação deste termo, já conhecidas licitamente sem dever de sigilo, recebidas licitamente de terceiro sem restrição ou desenvolvidas de modo independente, sem uso das informações protegidas. Essas exceções não afastam obrigações legais sobre dados pessoais.

3. Uso restrito e proibições

3.1. A EYELID utilizará as informações apenas para a finalidade autorizada e limitará seu acesso ao mínimo necessário. Não poderá vendê-las, cedê-las, publicá-las, divulgá-las em portfólio, demonstrações ou redes sociais, nem empregá-las em outros clientes ou projetos sem autorização prévia, expressa e específica do CLIENTE.

3.2. É vedado transmitir informações a contas pessoais, repositórios públicos, serviços de compartilhamento ou destinatários não autorizados. Também é vedado compartilhar credenciais, contornar controles ou realizar operações além das permissões concedidas.

3.3. Se divulgação for exigida por lei ou ordem de autoridade competente, a EYELID limitará a divulgação ao necessário e comunicará previamente o CLIENTE quando legalmente permitido, preservando o sigilo das demais informações.

4. Profissionais e terceiros

4.1. Somente profissionais identificados em Anexo I aprovado poderão acessar as informações. Cada profissional deverá assumir compromisso de confidencialidade antes do acesso. A EYELID manterá o registro das autorizações, orientará os profissionais e exigirá o cumprimento deste termo, sem prejuízo das responsabilidades previstas em lei.

4.2. O anexo deve indicar vínculo, atribuições, escopo e validade. Empregados, sócios, parceiros e prestadores não recebem acesso automático. Inclusões e ampliações dependem de aprovação expressa do CLIENTE; a revogação poderá ocorrer a qualquer momento, pelo procedimento da cláusula 9.

4.3. A designação de profissional não autoriza, por si só, subcontratação ou suboperação. Fornecedores, prestadores independentes e empresas auxiliares que acessem ou tratem dados exigem avaliação e autorização específica, além de obrigações contratuais compatíveis.

04 / DADOS, SEGURANÇA E IA

Proteção durante a execução

Regras para o acesso, o processamento e a eventual circulação de informações entre ambientes autorizados.

5. Armazenamento e cópias

5.1. Como regra, a consulta ocorrerá nos ambientes autorizados do CLIENTE. São vedados downloads, exportações, capturas de tela, gravações, impressão, sincronização e armazenamento externo sem autorização prévia, expressa e específica. A autorização deverá indicar conteúdo, finalidade, ambiente, destinatários, prazo e eliminação.

5.2. O processamento transitório tecnicamente necessário deve permanecer limitado aos ambientes autorizados. As partes verificarão configurações de cache, logs, backups e sincronização antes do acesso. Se a atividade gerar retenção incompatível com as restrições, a EYELID deverá interrompê-la e solicitar instruções. A mera assinatura não assegura ausência técnica de cópias.

6. Ferramentas de IA e fornecedores

6.1. É proibido inserir informações protegidas em assistentes, modelos de IA, APIs, ferramentas de transcrição ou serviços externos sem autorização prévia, expressa e específica. A autorização deve identificar fornecedor e serviço, dados permitidos, finalidade, retenção, local de processamento e eventuais transferências internacionais, observadas as exigências legais.

6.2. É vedado utilizar as informações para treinamento, ajuste de modelos ou melhoria de serviços de terceiros sem autorização específica e fundamento jurídico aplicável. As partes deverão verificar as condições e configurações efetivas do fornecedor; a permissão de uso da ferramenta não autoriza automaticamente essas finalidades.

7. Dados pessoais e segurança

7.1. Havendo dados pessoais, as partes observarão a LGPD e definirão seus papéis conforme a operação real. Quando atuar como operadora ou suboperadora, a EYELID seguirá as instruções lícitas e documentadas de quem legitimamente as fornecer, sem decidir novas finalidades por conta própria. Este NDA não substitui a base legal nem um acordo de tratamento necessário ao serviço.

7.2. Serão adotadas medidas compatíveis com o risco, incluindo contas individuais, menor privilégio, proteção de credenciais, autenticação multifator quando disponível, atualizações e proteção dos dispositivos, canais seguros e registros de acesso proporcionais. Não serão gravados conteúdos, senhas ou chaves em logs de depuração.

7.3. Solicitações de titulares ou autoridades relativas aos dados do serviço serão encaminhadas ao responsável indicado pelo CLIENTE, salvo obrigação legal própria. A EYELID cooperará, dentro de suas atribuições, com apuração, atendimento de direitos e evidências de cumprimento, mediante canais seguros.

05 / GESTÃO E ENCERRAMENTO

Responsabilidades operacionais

Os prazos abaixo são obrigações contratuais propostas neste modelo. Devem ser avaliados antes da assinatura e não substituem os prazos legais aplicáveis.

8. Incidentes e comunicação

8.1. A EYELID comunicará ao contato indicado pelo CLIENTE, sem demora injustificada e em até 24 horas da ciência, qualquer suspeita fundamentada ou confirmação de acesso, perda, retenção ou divulgação não autorizada envolvendo as informações. Informará os fatos conhecidos, dados potencialmente afetados e providências iniciais, complementando a apuração quando houver novas informações.

8.2. As partes cooperarão na contenção, preservação segura de evidências e redução de danos. As comunicações a autoridades e titulares observarão a legislação e as atribuições de cada parte. A EYELID não fará comunicação pública sobre o incidente em nome do CLIENTE sem autorização, salvo obrigação legal própria.

Contato de segurança do CLIENTE / nome	E-mail / telefone para incidentes

Contato de segurança da EYELID / nome	E-mail / telefone para incidentes

9. Revogação, devolução e eliminação

9.1. No encerramento da finalidade, término do serviço, vencimento ou revogação da autorização, a EYELID cessará o acesso e solicitará ou executará, conforme sua atribuição, a revogação das credenciais sem demora. O CLIENTE poderá revogar acessos imediatamente, comunicando a EYELID pelo canal registrado.

9.2. Em até 10 dias úteis da solicitação ou do encerramento, a EYELID devolverá ou eliminará, conforme instrução do CLIENTE, as cópias legitimamente sob seu controle e confirmará por escrito as medidas realizadas. As obrigações de sigilo permanecem durante esse procedimento.

9.3. Retenção exigida por lei ou necessária ao exercício regular de direitos ficará limitada ao mínimo justificável, com acesso restrito, sem reutilização operacional e com registro do motivo e do prazo. Eventuais cópias em backups autorizados deverão ser identificadas, bloqueadas para uso corrente e eliminadas no ciclo previamente aprovado; restauração exige reaplicação das restrições.

10. Vigência e sobrevivência do sigilo

10.1. Este termo entra em vigor na última assinatura e permanece aplicável enquanto houver acesso ou tratamento autorizado. Qualquer parte poderá encerrar futuras disponibilizações por comunicação escrita, sem afastar as obrigações já constituídas.

10.2. O dever de sigilo subsiste por 5 anos após o último acesso. Para segredos de negócio, subsiste enquanto conservarem essa natureza; para dados pessoais, pelo período de retenção e proteção exigido pela legislação aplicável. Prazo maior previsto em contrato específico deverá ser observado.

06 / FORMALIZAÇÃO

Disposições finais e assinaturas

O instrumento deve ser assinado pelas partes. Cada profissional deverá ter seu Anexo I aprovado antes da habilitação do acesso.

11. Titularidade, responsabilidade e alterações

11.1. As informações permanecem sob os direitos de seus respectivos titulares. O acesso não transfere propriedade, licença de exploração ou direito de divulgação. A titularidade dos entregáveis e do software será tratada no contrato de serviços, não sendo alterada por este NDA.

11.2. O descumprimento poderá ensejar suspensão de acesso e medidas cabíveis de cessação e reparação, observados os danos comprovados, o nexo causal, as responsabilidades e demais requisitos legais. Este modelo não estabelece multa automática nem afasta responsabilidades legalmente aplicáveis.

11.3. Alterações de finalidade, permissões e exceções deverão ser documentadas e aceitas pelas partes por representantes com poderes para tanto. Aprovação de anexos não pode alterar as obrigações centrais deste termo. Nenhuma cláusula afasta obrigações legais ou restrições válidas de terceiros.

12. Lei aplicável, foro e formalização

12.1. Aplica-se a legislação brasileira. As partes buscarão resolver divergências por comunicação direta. O foro abaixo deverá guardar pertinência com o domicílio de uma das partes ou o local da obrigação e respeitar competências legalmente obrigatórias.

Foro acordado / comarca e UF

12.2. As partes poderão assinar por meio físico ou eletrônico admitido pela legislação, com identificação dos signatários e registro de integridade. Os Anexos I aprovados integram o instrumento para os respectivos profissionais e escopos.

Local da assinatura

Data da assinatura (dd/mm/aaaa)

CLIENTE / representante autorizado

EYELID / representante autorizado

Assinaturas acima ou por plataforma eletrônica vinculada ao documento.

Testemunha 1 / nome e identificação, se adotada

Testemunha 2 / nome e identificação, se adotada

Assinatura das testemunhas, se adotadas: _____

Referências de elaboração: LGPD (Lei nº 13.709/2018) e Guia da ANPD sobre agentes de tratamento.